

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°25237 per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2021, vertente

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina n° 11, presso lo studio dell'Avv. Dario Martella, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo della presente procedura.

RICORRENTE

E

Controparte_1, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n°71, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Indaco, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega rilasciata su foglio separato nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

RESISTENTE

OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA.

All'udienza del 17 giugno 2021 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.(notificato alla Sig.ra *Controparte_1* unitamente al decreto di fissazione di udienza) la Dott.ssa *Parte_1* remesso che:

- essa ricorrente aveva ricevuto incarico dalla Sig.ra *Controparte_1* di svolgere consulenza tecnica di parte nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi R.G. n° 45804/2014 del Tribunale di Roma pendente fra la Sig.ra *Controparte_1* ed il Sig. *Parte_2* ;

- nel dettaglio la nomina era stata formalizzata all'udienza del 19/04/2016;

- come si evince dal medesimo verbale di udienza l'incarico conferito ad essa istante quale C.T.P., aveva ad oggetto la determinazione dei redditi netti, delle sostanze, delle disponibilità in denaro, dei titoli o degli altri beni, negli anni dal 2012 alla attualità, dei coniugi in separazione;

- l'attività di consulenza si era quindi concretizzata:

- a) nella partecipazione a numerosi accessi tenutisi presso lo studio del C.T.U., Dott. *Persona_1* (nelle date 20/05/2016, 21/06/2016, 04/07/2016, 15/12/2016 e 27/03/2017);

- b) nella redazione di numerose comunicazioni e relazioni di riepilogo e trasmissione di quanto reperito ai fini della determinazione del patrimonio dei coniugi *Parte_2* e *CP_1* ;

- in data 04/10/2016 essa esponente aveva rimesso al C.T.U. una relazione ed i relativi allegati inerenti redditi, patrimoni ed effettivo tenore di vita dei medesimi coniugi;

- in data 14/12/2016 essa esponente aveva inviato al C.T.U. la documentazione attinente i beni immobili riferiti direttamente o indirettamente al Sig. *Parte_2* ;

- nell'analisi della copiosissima documentazione, utile alla consulenza, erano riferibili al Dott. *Parte_2* n°29 società fra italiane ed estere;

- la complessità della consulenza era altresì testimoniata dalle tre richieste di proroga dei termini avanzate dallo stesso C.T.U., Dott. *Per_1* e concesse dal Tribunale di Roma; la prima con provvedimento del 02/12/2016 e la seconda in data 09/03/2017 mentre la terza istanza era stata depositata il 04/10/2017;

- in data 15/06/2018 essa ricorrente aveva comunicato alla Sig.ra *CP_1* la rinuncia al mandato professionale " per motivazioni assolutamente personali";

- per l'attività svolta essa istante aveva maturato compensi professionali e sostenuto spese vive per un ammontare di € 16.254,41, tenuto conto; (i) del valore della controversia;(ii) dei parametri delle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti; e (iii) di quanto liquidato alla Sig.ra *CP_1* a titolo di mantenimento, dapprima con provvedimento presidenziale del mese di febbraio del 2015, pari ad € 10.000,00 e, successivamente, a seguito del reclamo ex art. 708 4° comma c.p.c., aumentato dalla Corte di Appello di Roma ad € 13.000,00 mensili;

- in relazione al predetto incarico la Sig.ra *CP_1* non aveva provveduto al pagamento di alcun importo;

- essa esponente, avendo regolarmente svolto l'incarico professionale per ben due anni, aveva diritto al compenso maturato, anche ai sensi dell'art. 2223 c.c.;

tanto esposto chiedeva accertarsi il credito per l'incarico professionale svolto nei confronti della Sig.ra *Controparte_1* ; per l'effetto chiedeva condannarsi la resistente al pagamento della somma di € 16.254,41 oltre interessi al tasso legale nella misura di cui all'art. 1284 ultimo comma c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.

Si costituiva la Sig.ra *Controparte_1* e, con comparsa di risposta, deduceva la impossibilità di determinazione del compenso richiesto in ragione della mancata redazione di un preventivo recante l'ammontare dello stesso; in ogni caso l'attività professionale non era stata svolta in forma integrale essendo stata formalizzata in corso d'opera la rinuncia al mandato professionale; con riferimento al profilo da ultimo indicato veniva richiesto, in via riconvenzionale, condannarsi la Dott.ssa *Pt_1* al pagamento della somma pari ad € 16.000,00- ovvero importo ritenuto di giustizia- a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla repentina rinuncia all'incarico conferito senza valida motivazione(essendosi trovata essa resistente nella urgenza di dover reperire altro consulente di parte al fine di apprestare idonea difesa).

Non potendo essere trattata la controversia con le modalità sommarie veniva disposta la trasformazione del rito prescelto in quello del processo ordinario di cognizione.

Espletata la consulenza tecnica d'ufficio(ammessa al fine di accertare la natura della attività svolta dalla professionista e l'ammontare del compenso spettante in ragione del regime tariffario applicabile ratione temporis) la causa, all'udienza del 17 giugno 2021, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti , ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata; ed invero la mancata redazione del preventivo del compenso orientativamente determinabile in ragione di valutazione di natura prognostica –seppure, secondo un orientamento, potrebbe determinare conseguenze disciplinari in sede ordinistica- non concreta inadempimento sì da giustificare la mancata corresponsione del compenso maturato, che deve essere liquidato in osservanza dei parametri di cui all'art. 2233 c.c.(dovendo rammentarsi che il contratto di mandato professionale si presume conferito a titolo oneroso).

Deve, pertanto, essere escluso in radice l'assunto che la mancata redazione del preventivo di parcella, corredato dall'opinamento consiliare, precluda la richiesta di versamento del compenso non potendo essere connotata la condotta omissiva del professionista quale inadempimento di non scarsa importanza sì da legittimare la risoluzione del contratto.

Peraltro l'incarico professionale è stato conferito nel verbale di udienza del 19/04/2016; nel predetto ambito processuale è stato conferito l'incarico di C.T.U. al Dott. *Persona_1* nei seguenti termini: “ esaminata la documentazione in atti, quella che perverrà per effetto delle indagini di cui sopra, e quella che riterrà opportuno richiedere alle parti od ai terzi, ivi comprese integrazioni ed approfondimenti

alla polizia tributaria, determini, anche in via deduttiva e con logici margini di approssimazione (tenendo conto che secondo la costante giurisprudenza la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi), i redditi netti della parti, le sostanze(con specifico riferimento ai beni immobili, riguardo ai quali provvederà ad una descrizione e ad una valutazione di massima) e le disponibilità in denaro, titoli o in altri beni, negli anni dal gennaio 2012 all'attualità, autorizzando espressamente il consulente ad acquisire direttamente la documentazione pervenuta dal citato Nucleo di Polizia Tributaria ed ogni ulteriore dato ed informazioni ritenuti utili presso la Guardia di Finanza o presso enti e/o uffici privati e/o pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, ivi compresa l' *Organizzazione_1* [...] per i dati e le informazioni risultanti dall'Archivio dei Rapporti Finanziari e dell'eventuale inserimento in specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo; evidenzi altresì il consulente atteggiamenti elusivi e non adeguatamente collaborativi delle parti, sottolineando ogni eventuale carenza o falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive depositate dalle stesse nell'ambito del giudizio(anche nell'ottica di comportamenti di rilievo penale ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p.- vedi Cass. Pen. N° 16275 del 16/03/2010)".

A fronte della complessità degli accertamenti richiesti all'ausiliario di giustizia sarebbe stato del tutto arbitraria e non determinabile oggettivamente ex ante la misura del compenso spettante alla ricorrente chiaro essendo che l'ammontare del medesimo sarebbe stato correlato alla rilevanza dell'impegno da profondersi in ragione della durata dell'incarico medesimo.

Dovendo, pertanto, essere accertata la natura e la consistenza della attività professionale svolta nonché il c.d. quantum debeatur è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio.

Giova osservare che la difesa della parte ricorrente, sull'assunto di aver indicato analiticamente la tipologia della attività svolta e di avere trasmesso alla controparte contrattuale avviso di parcella, ha richiesto accogliersi la proposta domanda sulla scorta delle evidenze versate in atti.

La difesa della parte resistente, pur insistendo nelle proprie eccezioni ed argomentazioni, ha richiesto che " il G.I. disponga C.T.U. al fine di accertare il valore della attività asseritamente compiuta dalla attrice a favore della deducente come consulente tecnico di parte".

Essendo stato indicato unilateralmente l'ammontare del compenso(in difetto di opinamento della autorità ordinistica) è stato ritenuto opportuno avvalersi della valutazione di un professionista iscritto all' [...]

Organizzazione_2

L'elaborato peritale definitivo(tratto sulla scorta di retti criteri tecnici e d'immune da vizi logici) ha consentito di accertare che:

- a) la ricorrente ha svolto l'attività professionale analiticamente illustrata alle pagg. 7,8,9 e 10 della relazione conclusiva;
- b) il compenso deve essere calcolato sul valore della pratica, stimato in € 720.000,00, quale importo annuale complessivo del mantenimento richiesto dalla resistente nel ricorso per separazione personale dei coniugi;
- c) l'art. 31 n°1 del Decreto 2 settembre 2010 n°169(Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), prevede che " per le perizie, per i motivati pareri e per le

consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, gli onorari sono determinati in base al valore della pratica:

fino ad € 77.486,53 il 6%;

per il di più fino ad € 387.342,67 il 4%;

per il di più fino ad € 3.873.426,75 l'1%;

per il di più oltre € 3.873.426,75 l'0,5%.

Le prestazioni considerate al comma 1 attengono alle perizie, ai pareri motivati ed alle consulenze tecniche resi su richiesta e nell'interesse del cliente, che li può utilizzare a sostegno delle sue ragioni nei confronti di terzi, privati o pubblici. Esse possono avere per oggetto beni, diritti o interessi di qualsiasi tipo";

- d) il compenso calcolato sul valore della pratica di € 720.000,00 è pari ad € 23.696,22 che dovrà essere ridotto in quanto l'incarico, sebbene in stato avanzato, non è giunto a compimento così come previsto dall'art. 13 della tariffa secondo cui " quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente" e così come previsto dall'art. 15 secondo cui " qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi delle spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa fra il 10% ed il 30%".

A fronte delle superiori esplicitazioni è stato in forma condivisibile indicato il compenso spettante alla ricorrente in ragione del regime tariffario applicabile *ratione temporis* in misura pari ad € 12.281,22 oltre spese per € 672,00, C.P. ed I.V.A. come per legge (il tutto per l'importo complessivo di € 16.254,41) atteso il valore della controversia rientrante nello scaglione di € 720.000,00 oltre la riduzione fra il 10% ed il 30% ai sensi dell'art. 15 della tariffa ed alla ulteriore diminuzione derivante dal non completamento dell'incarico.

Essendo stato accertato il credito rivendicato quale certo, liquido ed esigibile sulla scorta dell'elaborato peritale definitivo gli interessi legali prendono decorrenza dalla data del deposito dello stesso sino a quella di effettivo soddisfo.

Né è a ritenere che il credito qui riconosciuto possa essere compensato con il debito a titolo di risarcimento del danno per immotivato recesso dall'incarico conferito; ed infatti la rinuncia all'incarico è stata comunicata in tempo utile per la nomina di un professionista in surrogazione con promessa di restituzione della documentazione di pertinenza della cliente e di svolgimento dell'incarico in regime di prorogatio; in ogni caso non è stato fornito riscontro del pregiudizio patrimoniale risentito in ragione di un atto volitivo lecito, non collidente con i parametri dell'ordinamento giuridico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della parte resistente

Non si ravvisano profili di addebito da responsabilità aggravata ex art. 96 3° comma c.p.c..

PQM

Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, accerta la esistenza del credito rivendicato dalla Dott.ssa *Parte_1* per l'incarico professionale svolto in favore della Sig.ra *CP_1* [...] ; conseguentemente condanna la Sig.ra *Controparte_1* al pagamento in favore della Dott.ssa *Parte_1* della somma complessiva(comprensiva di spese, di C.P. e di I.V.A. come per legge) pari ad € 16.254,41; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo.

Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per immotivata rinuncia al mandato professionale.

Condanna la Sig.ra *Controparte_1* a rifondere in favore della Dott.ssa *Parte_1* le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Roma, 13 ottobre 2021.

IL GIUDICE